RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 628, DE 12 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a inclusão e alteração da redação de artigos, parágrafos e incisos da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, visando à adequação normativa e ao aprimoramento regulatório, e dá outras providências.

A **DIRETORIA COLEGIADA** da **AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ)**, no uso de suas atribuições e na forma da Cláusula 32ª, inc. III, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público, e o Artigo 28, inc. III, do Estatuto da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que a Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, alterada pela Lei federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto federal nº 7.217/2010 a regulamenta.

Que a Lei federal nº 11.445/2007, nos termos do artigo 23, incisos I, IV e X, confere à entidade reguladora competência para editar normas regulatórias de natureza técnica, econômica e social, incluindo padrões de qualidade na prestação dos serviços e no atendimento ao público.

Que o Protocolo de Intenções da Agência Reguladora ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público, nos termos da Cláusula 13ª, § único, incisos I, III e IV, dispõe sobre a gestão associada, transferência e delegação das competências municipais para o exercício das atividades de regulação e fiscalização, relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora ARES-PCJ.

Que a Agência Reguladora ARES-PCJ, tendo em vista a experiência adquirida na nos processos fiscalizatório e sancionatório, apurou a necessidade de aprimoramento e aperfeiçoamentos da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014.

Que foi elaborado o Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 02/2025, esclarecendo o teor das alterações propostas na Resolução ARES-PCJ nº 71/2014, bem como suas motivações e eventual impacto regulatório associado

Que foram realizadas a Consulta Pública nº 02/2025 e Audiência Pública nº 02/2025, com objetivo de submeter as alterações propostas ao processo de participação social, visando obter contribuições, sugestões e críticas de entes regulados e demais interessados.

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

Que em função da necessidade de adequações no texto da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, a Diretoria Colegiada da ARES-PCJ, reunida em 12 de maio de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a redação dos incisos VI e X *do* Art. 2º, da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

> *"Art. 2º .....*
>
> *[...]*
>
> *VI - Fiscalização Programada: atividade de fiscalização realizada com comunicação prévia ao prestador de serviços;*
>
> *X - Não-Conformidade: situação ou procedimento adotado pelo prestador de serviços que não está de acordo com a legislação, com o contrato ou com as normas técnicas de saneamento básico, inclusive as expedidas pela própria ARES-PCJ;*
>
> *[...]"*

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do Art. 4º da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, e instituídos os §§ 1º e 2º, com as seguintes redações:

> *"Art. 4 .....*
>
> *[...]*
>
> *§ 1º Compete à Diretoria Colegiada da ARES-PCJ a deliberação sobre diretrizes estratégicas das atividades de fiscalização e sua supervisão, cabendo às Coordenadorias subordinadas a responsabilidade por orientar e acompanhar a execução das fiscalizações programadas e não programadas.*
>
> *§ 2º A fiscalização poderá ser efetuada a partir de dados ou informações requisitados ou acessados remotamente, observadas as boas práticas de segurança da informação.*
>
> *[...]"*

Art. 3º Fica alterada a redação dos incisos II e IV, e revogado o inciso III, do Art. 5º da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com as seguintes redações:

> *"Art. 5º .....*

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

[...]

II - Realização de inspeções nas unidades e nos sistemas do prestador de serviços, para verificação das condições físicas, operacionais, comerciais, econômico-contábeis, tarifárias e de qualidade dos serviços públicos ofertados ao usuário, podendo ser realizadas outras ações necessárias para a mais ampla fiscalização da prestação dos serviços;

[...]

IV - Elaboração do Relatório de Fiscalização, contendo todas as análises de dados, informações, evidências apuradas durante a atividade de fiscalização e Não Conformidades constatadas;

[...]"

Art. 4º Alterar a redação do inciso II do Art. 6º, da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º .....

[...]

II – Eventuais documentos a serem apresentados antes e/ou durante a fiscalização in loco;"

[...]

Art. 5º Fica alterada a redação do *caput* e dos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 10 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 10. Presente qualquer não-conformidade nas fiscalizações programadas ou não programadas, compete ao Analista de Fiscalização e Regulação ou, em sua ausência, ao Coordenador do setor competente, a expedição de Auto de Notificação, dando-se ciência ao prestador dos serviços dos fatos imputados e da possibilidade de apresentação de defesa administrativa.

§ 1º O Auto de Notificação deverá ser emitido, contendo, no mínimo:

[...]

§ 2º O Auto de Notificação será entregue diretamente ao prestador de serviços ou enviado mediante plataforma digital utilizada pela Agência Reguladora, sempre acompanhada do respectivo Relatório de Fiscalização.

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

§ 3º Uma via do Auto de Notificação será remetida, para efeito de comunicação, ao titular dos serviços, sempre acompanhada pelo respectivo Relatório de Fiscalização."

[...]

Art. 6º Alterar a redação dos §§1º e 2º *do* Art. 11 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 11 .....

[...]

§ 1º A defesa administrativa deve ser apresentada através de protocolo submetido à ARES-PCJ por meio físico ou pela plataforma digital utilizada pela Agência Reguladora.

§ 2º Decorrido o prazo a que se refere o caput, independentemente da apresentação de defesa pelo prestador de serviços, os autos do processo administrativo serão encaminhados ao Diretor responsável, a quem compete a lavratura de Auto de Infração caso prevaleçam as informações e não conformidades constantes do Auto de Notificação."

[...]

Art. 7º Alterar a redação do *caput* do Art. 12 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. O Auto de Notificação será arquivado pelo Diretor do setor responsável pela fiscalização quando as alegações do prestador de serviços forem consideradas procedentes, ou quando as determinações forem atendidas e as não-conformidades regularizadas nos prazos estabelecidos no próprio Auto de Notificação."

Art. 8º Alterar a redação do *caput* do Art. 13 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. Compete ao Coordenador do setor responsável pelo objeto fiscalizado, em conjunto com o Diretor ao qual é subordinado e mediante emissão de parecer técnico prévio pelo Analista de Fiscalização e Regulação, a lavratura de Auto de Infração, nos casos em que restar comprovada a existência da não-conformidade ou desatendidas as determinações, nos prazos estabelecidos pela ARES-PCJ."

Art. 9º Alterar a redação do §1º do Art. 14 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

"Art. 14 .....

[...]

§ 1º O Auto de Infração será encaminhado ao representante legal do prestador de serviços por meio de plataforma digital utilizada pela ARES-PCJ para protocolos."

[...]

Art. 10. Fica alterada a redação do *caput* e dos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 15 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 15. Da lavratura do Auto de Infração poderá a parte interessada apresentar recurso administrativo com efeito suspensivo.

§ 1º Em face do Auto de Infração, poderão ser apresentados Pedido de Reconsideração e Recurso de Revisão.

§ 2º O Pedido de Reconsideração será dirigido ao Diretor emissor do Auto, que deverá reconsiderar ou manter sua decisão, ouvido o Coordenador subordinado, sempre fundamentando as suas razões.

§ 3º Uma vez indeferido o Pedido de Reconsideração, é cabível a apresentação de Recurso de Revisão, que será remetido à Diretoria Colegiada, para análise e julgamento, sendo designado novo relator e com votação colegiada."

Art. 11. Alterar a redação do § 1º do Art. 16 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar como Parágrafo Único, com a seguinte redação:

"Art. 16.....

Parágrafo único. Os recursos devem ser apresentados através de protocolo por meio físico ou pela plataforma digital utilizada pela Agência Reguladora."

Art. 12. Alterar a redação do *caput* do Art. 17 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. As penalidades previstas nesta Resolução serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas específicas, definidas nos contratos de concessões e parcerias público-privadas, bem como na legislação vigente, incluindo as normas editadas pela ARES-PCJ."

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

Art. 13. Alterar a redação do *caput* do Art. 19 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 19. Considera-se reincidência a prática de infração tipificada no mesmo dispositivo regulamentar em que haja sido punida anteriormente o prestador de serviços, dentro do período máximo de 5 anos contados da identificação da conduta irregular."*

Art. 14. Fica criado o Art. 19-A na Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 19-A. Toda sanção ou caracterização de reincidência de infração deve estar associada a constatação específica em procedimento de fiscalização."*

Art. 15. Alterar a redação do *caput* do Art. 20 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 20. Na fixação das penalidades, serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo prestador de serviços e a caracterização de reincidência."*

Art. 16. Alterar a redação do § 3º do Art. 21 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 21.....*
>
> *"§ 3º Os valores arrecadados com as multas aplicadas pela ARES-PCJ serão revertidos ao Município Titular e destinados exclusivamente ao Fundo Municipal de Saneamento Básico ou de Meio Ambiente. Os recursos terão como finalidade a execução de ações voltadas à preservação ambiental, meio ambiente e educação ambiental, vedado o retorno dos recursos ao prestador apenado."*

Art. 17. Fica criado o Art. 28-A e seus incisos I, II e III na Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com as seguintes redações:

> *"Art. 28-A. A pena-base, ou multa pecuniária, será calculada sobre a receita base do prestador de serviços no exercício anterior à data da infração aferida, devendo ser apurada através da seguinte metodologia:*
>
> *I – Para prestador dos serviços de água e esgoto que utiliza Contabilidade Pública, terá como base o total das Receitas Correntes Arrecadadas do Exercício Anterior, subtraído o total das Receitas Patrimoniais Arrecadadas, apurado no mesmo período;*

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

II – Para prestador dos serviços de água e esgoto que utiliza Contabilidade Comercial, o valor a ser apurado terá como base o total da Receita Operacional Líquida do Exercício Anterior;

III – Para prestador de serviços com Contrato de Concessão ou Parceira Privada, o valor a ser apurado terá como base o total da Receita Operacional Líquida do Exercício Anterior, devendo ser deduzidas, da Receita Operacional Liquida, as Receitas de Construção, ressalvadas as hipóteses contratuais específicas."

Art. 18. Ficam alteradas as redações do *caput* e dos incisos I, II e III e revoga-se o § 4º do Art. 29 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 30. A pena-base, ou multa pecuniária, será calculada aplicando-se a alíquota correspondente à gravidade da infração sobre as bases de cálculo do Art. 28-A, sendo:

I - 0,001% (um milésimo por cento), se a infração for de natureza leve, correspondente ao Grupo 1;
II - 0,005% (cinco milésimos por cento), se a infração for de natureza média, correspondente ao Grupo 2;
III - 0,01% (um centésimo por cento), se a infração for de natureza grave, correspondente ao Grupo 3."

Art. 19. Revoga-se o parágrafo único do Art. 33 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, e criam-se os §§ 1º e 2º, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 33.....

§ 1º Os valores relativos às multas aplicadas pela ARES-PCJ serão corrigidos pela variação mensal acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que venha a substituí-lo, calculada entre o mês de dezembro do exercício de referência para apuração da Receita Base e o último índice disponível na data de emissão do boleto bancário ou instrumento equivalente de arrecadação.

§ 2º Encerrada a fase recursal, a multa não paga até o vencimento será corrigida nos termos do § 2º e acrescida de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) acumulados em base mensal relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado."

Art. 20. Alterar a redação do § 1º do Art. 34 da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34.....

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

§1º O Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) será submetido à aprovação da Diretoria competente, após manifestação da Procuradoria Jurídica e do Analista ou Coordenadoria responsável pela fiscalização geradora do Auto."

Art. 21. Fica criado o Art. 34-A, seus incisos I, II, III e IV e §§ 1º e 2º, como parte do Capítulo VII ("Das Disposições Finais") da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 34-A. Nas hipóteses de ausência, impedimento ou vacância do cargo de Coordenador de um setor, a Diretoria Colegiada da ARES-PCJ deverá designar outro Coordenador para assunção das competências e responsabilidades relativas aos procedimentos a seguir relacionados:

I – Expedição de Auto de Notificação, na hipótese do Art. 10;
II – Lavratura de Auto de Infração, nos termos do Art. 13;
III – Manifestação em face de Pedido de Reconsideração, nos termos do § 2º do Art. 15;
IV – Manifestação em relação ao Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC), nos termos do § 1º do Art. 34.

§ 1º O Coordenador designado deverá ser preferencialmente de área correlata, considerando a afinidade temática e a continuidade das atividades, de acordo com a necessidade operacional e a disponibilidade de pessoal;

§ 2º A designação será formalizada por meio de ato administrativo próprio, especificando o período e as competências transferidas temporariamente."

Art. 22. Fica integralmente revogado o Anexo Único, relativo ao modelo do auto de notificação constante da Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014.

Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral da ARES-PCJ

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br